



רשומות

# הצעות חוק

הכנסת

31 במאי 2023

960

י"א בסיוון התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע או הואשם באלימות  
כלפי ילדים וחסרי ישע, התשפ"ג-2023..... 84

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת:

## הצעת חוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע או הואשם באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, התשפ"ג-2023\*

הגדרות

1. בחוק זה –

"אישור המשטרה" – אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקה לפי חוק זה, אשר הונפק בשנה שקדמה למועד הצגתו לפי חוק זה;  
"בגיר", "חסר ישע" ו"מעסיק" – כהגדרתם בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001;<sup>1</sup>  
"ועדת המומחים" – כמשמעותה בסעיף 5;  
"חוק המידע הפלילי" – חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019;<sup>2</sup>  
"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;<sup>3</sup>  
"ילד" – מי שטרם מלאו לו שש שנים;  
"טיפול" – למעט טיפול רפואי;  
"מוסד" –

(1) מעון לילדים, מעון יום ומשפחתון לילדים, גן ילדים, קייטנה, פנימייה, מועדון או צהרון שבהם שוהים ילדים;  
(2) מעון או מסגרת המשמשת למגורים או לטיפול בחסרי ישע;  
"עבודה" – בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים, הכרוכה בקשר קבוע או סדיר של טיפול, השגחה או אחריות לשלומם של ילדים או חסרי ישע;

## דבריו הסבר

**סעיפים**  
1 ו-8 מוצע להגדיר את המונחים המופיעים בהצעת החוק ולתחום את תחולת החוק (כך שיחול גם על מעסיקים באמצעות קבלן כוח אדם). הגדרות המונחים "בגיר", "חסר ישע", "מעסיק" ו"עבודה" דומות או זהות להגדרות בחוק למניעת העסקה של עברייני מין. ההגדרה "ילד" של מי שטרם מלאו לו שש שנים מצמצמת את תחולת ההסדר לעבירות אלימות והתעללות, המוגדרות אף הן, שבוצעו בילדים עד גיל שש ולמסגרות שבהן שוהים ילדים עד גיל שש. ההגדרה "טיפול" מבהירה שההסדר המוצע אינו עוסק במסגרות למתן טיפול רפואי, כגון בתי חולים ומרפאות. ההגדרה "מוסד" נועדה למקד

על רקע מקרים של פגיעה והתעללות בילדים, בעיקר בגיל הרך, ובחסרי ישע, דווקא מצד מי שאחראים לשלומם, להגנה עליהם ולטיפול בהם, במסגרות חינוך וטיפול ובמסגרות דיוור שבהן הם שוהים, מוצע להגביר את ההגנה על אוכלוסיות אלה. זאת, באמצעות קביעת איסור העסקה של מי שהורשע או הואשם בעבירות אלימות והתעללות בילדים בגיל הרך ובחסרי ישע במקומות אלה. הסדר דומה קבוע בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 (להלן – חוק למניעת העסקה של עברייני מין). האוסר העסקה של עברייני מין מורשעים במוסדות המיועדים לאוכלוסיות פגיעות.

\* הצעת חוק מס' 935/25/פ (מספר פנימי: 2197153); הועברה לוועדה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023); הצעת חוק מס' 934/25/פ (מספר פנימי: 2196129); הועברה לוועדה ביום א' באדר התשפ"ג (22 בפברואר 2023).

<sup>1</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 509.

<sup>2</sup> ס"ח התשע"ט, עמ' 298.

<sup>3</sup> ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

"עבירת אלימות או התעללות" – עבירה לפי סעיף 368, 379, 380 או 382 לחוק העונשין.

2. (א) מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד בגיר שהורשע בעבירת אלימות או התעללות שביצע בהיותו בגיר כלפי ילד או חסר ישע שהבגיר היה אחראי עליו בעת ביצוע העבירה או שהוגש נגדו כתב אישום בחשד לביצוע עבירה כאמור.
- (ב) בגיר שהורשע בעבירת אלימות או התעללות או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור לא יעסוק בעבודה במוסד.
- (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו ממועד ההרשעה ללא הגבלת זמן, ולעניין מי שהוגש נגדו כתב אישום – עד למועד מתן הכרעת הדין, אלא אם כן קבע בית המשפט כי יש לפטור את הנאשם מהאיסור עד למתן הכרעת הדין.
3. (א) מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל את אישור המשטרה.
- (ב) אישור המשטרה יינתן באחד מאלה:
  - (1) אם הבגיר לא הורשע ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירת אלימות או התעללות;
  - (2) ועדת המומחים פטרה את הבגיר מהאיסור לפי סעיף 5.
  - (ג) משטרת ישראל תרכז את כל הנתונים הנדרשים לעניין חוק זה.
  - (ד) אישור המשטרה יינתן באחד מאלה:
    - (1) לבגיר – על פי בקשתו, אם הבגיר הצהיר שהוא בעל עסק שהוא מוסד, והוא מבצע בעסק עבודה;
    - (2) לבגיר – על פי בקשתו, אם הבגיר המציא למשטרה תעודה מהמוסד כי הוא מועסק או מועמד לעבודה בו;
    - (3) למוסד או למעסיק – על פי ייפוי כוח שניתן לו מטעם בגיר המועסק או המועמד לעבודה אצלו, ובלבד שהמעסיק או המוסד יצהיר שהוא מוסד לפי חוק זה.

## ד ב ר י ה ס ב ר

יחול ללא הגבלת זמן וכי האיסור על מי שהוגש נגדו כתב אישום יחול עד למועד הכרעת הדין, אלא אם כן בית המשפט יקבע אחרת. מוצע לקבוע סייגים לאחריות הפלילית בנסיבות חריגות שבהן היה על המעסיק לקבל אדם לעבודה בטרם הספיק לקבל את אישור המשטרה אף שפעל ללא דיחוי לקבלת האישור.

**סעיף 3** לשם אכיפת האיסורים ובדומה להסדר שבחוק למניעת העסקה של עברייני מין, מוצע לקבוע כי מעסיקים במסגרות שעליהן יחול ההסדר המוצע יחויבו לקבל אישור משטרה שלפיו אין מניעה להעסקת הבגיר כתנאי לקבלתו לעבודה. מוצעות הוראות לעניין מתן אישור המשטרה ישירות לבגיר או למעסיק. מוצע להבהיר כי גם בגיר שאינו מועסק במוסד אלא הוא עצמו בעל עסק (למשל, בעלת משפחתון), זכאי לקבל אישור מהמשטרה כי אין לו הרשעות ואישומים כאמור.

את ההסדר במסגרות שבהן שוהים ילדים עד גיל שש וחסרי ישע לצורך מגורים, חינוך וטיפול שוטף, ההגדרה "עבירת אלימות או התעללות" כוללת כמה סעיפי עבירה הקבועים בחוק העונשין, התשל"ז-1977, שעניינם תקיפה בנסיבות שונות, וכן תקיפת קטין או חסר ישע או התעללות בו.

**סעיפים 2 ו-7** מוצע לאסור על מעסיקים במסגרות שבהן שוהים ילדים עד גיל שש וחסרי ישע לקבל לעבודה או להעסיק בגיר שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת אלימות או התעללות שביצע כלפי ילד או חסר ישע שעליו היה אחראי, בין במסגרת עבודתו ובין במסגרת משפחתית או אחרת. בהתאמה, מוצע לאסור על בגיר שהורשע או הוגש נגדו כתב אישום כאמור לעבוד במסגרות כאמור. הפרת איסורים אלה תהיה עבירה פלילית. עוד מוצע לקבוע כי האיסור על מורשע

4. הצגת אישור המשטרה לאחראי על ילד או על חסר ישע
- (א) אחראי על ילד או על חסר ישע רשאי לבקש ממעסיק או מבעל עסק שהוא מוסד להציג לו את אישור המשטרה לגבי כל בגיר המועסק או עוסק בעבודה אצלו, אם הילד או חסר הישע שעליו הוא אחראי שוהה או צפוי לשהות במוסד.
- (ב) מעסיק או בעל עסק שהוא מוסד שהתבקש להציג את אישור המשטרה לאחראי על ילד או על חסר ישע, יציגו לעיונו אך לא יאפשר לצלם או להעתיק את אישור המשטרה, ולא ימסור או יעביר אותו לאחראי על הילד או על חסר הישע או לכל אדם אחר.
- (ג) אחראי על ילד או על חסר ישע לא יצלם או יעתיק מידע שהוצג לו לפי סעיף זה ולא יפרסם מידע כאמור או יעבירו לאחר או יעשה בו שימוש אחר.
5. (א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי, ימנה ועדת מומחים שתהיה מוסמכת לתת פטור מאיסור עיסוק לפי חוק זה; הודעה על מינוי הוועדה והרכבה תפורסם ברשומות.
- (ב) ועדת המומחים מוסמכת, לפי בקשת בגיר שחל לגביו איסור עיסוק לפי חוק זה (להלן - המבקש), להעריך בתוך תקופת האיסור את הצורך בהמשך תחולת האיסור ולתת לו פטור מן האיסור לתקופת האיסור, כולה או חלקה.
- (ג) לא תיתן ועדת המומחים פטור מן האיסור כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן שוכנעה שהמבקש אינו מהווה סיכון לילדים או לחסרי ישע, לאחר שקיבלה מאדם שהסמין לעניין זה שר הבריאות חוות דעת או הערכה עדכנית בעניין מסוכנות המבקש.
- (ד) החלטת ועדת המומחים תימסר למבקש; פטור הוועדה את המבקש מתקופת האיסור, כולה או חלקה, תודיע גם למי שאחראי במשטרת ישראל על מתן אישורי המשטרה.
- (ה) לפני מתן החלטתה תיתן ועדת המומחים הזדמנות למבקש או למי מטעמו ולנציג היועץ המשפטי לממשלה להשמיע את טענותיהם.
- (ו) ועדת המומחים מוסמכת לקבל ממשטרת ישראל, משירות המבחן ומשירות בתי הסוהר כל מידע הנחוץ לה לצורך החלטתה, לרבות מידע כאמור בסעיפים 8, 30 ו-31 לחוק המידע הפלילי.
- (ז) לא תדון ועדת המומחים בבקשה נוספת של מבקש שבקשתו נדחתה לפני תום שנתיים מיום דחיית הבקשה.
6. (א) העובר על הוראות סעיף 2(א), 3(א) או 4(ב) או (ג), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
- (ב) העובר על הוראות סעיף 2(ב), דינו - מאסר שנה.

## ד ב ר י ה ס ב ר

**סעיף 5** בדומה להסדר שבחוק למניעת העסקה של עברייני מין, מוצע להסמין את שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי, למנות ועדת מומחים אשר אליה יוכל לפנות בגיר שחל עליו איסור עיסוק לפי ההסדר המוצע, כדי שתפטור אותו מהאיסור. הוועדה תהיה מוסמכת לקבל מידע רלוונטי וכן חוות דעת והערכות לגבי מסוכנות המבקש, ולאחר שתאפשר למבקש ולנציג המדינה להשמיע טענות, היא תוכל לתת פטור מן האיסור רק אם תשתכנע שהמבקש אינו מסוכן לילדים או לחסרי ישע.

**סעיף 4** מוצע לאפשר להורים ולאחראי אחר על ילד או על חסר ישע לבקש ממעסיק או מבעל עסק כאמור להציג לו אישור משטרה לגבי כל הבגירים המועסקים אצלו, כולל בעל העסק עצמו. כדי להבטיח שמירה על סודיות המידע והקפדה על פרטיות המועסקים, מוצע לאסור כל צילום, העתקה, פרסום או העברה של המידע לאחרים ולקבוע כי הפרת ההוראות תהיה עבירה פלילית.

7. (א) מעסיק שהעסיק בגיר בלא אישור המשטרה לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 6(א) אם ההעסקה הייתה בנסיבות מיוחדות שבהן לא היה סיפק בידו לקבל את האישור, ובלבד שהעסקת הבגיר הייתה למשך זמן סביר באותן נסיבות, שאינו עולה על 30 ימים, והמעסיק פעל בלא דיחוי לקבל את אישור המשטרה לפי הסעיף האמור.
- (ב) מעסיק המקבל שירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 6(א) אם וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי אותו סעיף.
8. הוראות חוק זה החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר באמצעות קבלן כוח אדם, ועל בגיר המועסק כאמור.
9. הופסקה עבודתו של עובד לפי הוראות סעיף 2 ובשל כך הוא פוטר בידי מעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963<sup>4</sup>, וזולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים, כולם או חלקם.
10. לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בעניין הנוגע להפסקת עבודה או לפיטורים לפי חוק זה.
11. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק המידע הפלילי לעניין מסירת מידע מרשם פלילי למי שזכאי לקבלו.
- (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), אין בהוראות חוק המידע הפלילי כדי לפגוע בהוראות סעיפים 2 ו-3 לחוק זה.
12. שר המשפטים והשר לביטחון לאומי, כל אחד בתחומי אחריותו, ידווחו לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ולוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, מדי שנה, ולא יאוחר מיום א' בכסלו, על יישומו של חוק זה בשנה שקדמה למועד הדיווח ובכלל זה על עניינים אלה:
- (1) מספר הפניות למשטרה לשם קבלת אישור המשטרה;
- (2) מספר אישורי המשטרה שניתנו;

## ד ב ר י ה ס ב ר

והוא יכלול בין היתר פירוט של מספר הבקשות לקבלת אישורי משטרה והאישורים שניתנו בפועל, עבודת ועדת המומחים וההליכים הפליליים שנפתחו בשל עבירות לפי החוק המוצע ותוצאותיהם.

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תדון ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת (להלן – הוועדה) בין היתר בעניינים אלה: קביעת הסדר חלופי שיהיה כרוך בהפעלת שיקול דעת שיפוטי לגבי מי שהוגש נגדו כתב אישום; הגבלת תקופת האיסור בהתחשב בהסדרים דומים ובחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, שנחקק לאחרונה; הרכב ועדת המומחים ואופן פעולתה, לרבות הגורם המסמך מערכי

**סעיפים** מוצע לקבוע כי הפסקת עבודה של עובד על רקע איסור העיסוק לפי ההסדר המוצע תזכה את העובד בפיצויי פיטורים, אלא אם כן בית הדין האזורי לעבודה יקבע בנסיבות מיוחדות שאין לכך הצדקה. עם זאת, המעסיק יהיה פטור בנסיבות אלה ממתן הודעה מוקדמת בטרם פיטורים. כמו כן מוצע כי הסמכות לדון בענייני הפסקת עבודה ופיטורים לעניין חוק זה תהיה ייחודית לבית הדין לעבודה.

**סעיף 12** מוצע לקבוע חובת דיווח של שר המשפטים והשר לביטחון לאומי, כל אחד בהתאם לתחומי אחריותו, לוועדות הכנסת הנוגעות בדבר הדיווח על יישום החוק המוצע יוגש מדי שנה כדי לבחון את יעילות ההסדר

<sup>4</sup> "ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.

- (3) מספר הבקשות שהוגשו לוועדת המומחים, מספר החלטות הפטור שניתנו ומספר הבקשות שנדחו;
- (4) מספר ההליכים הפליליים שנפתחו לפי סעיף 6, ופירוט כתבי אישום שהוגשו ותוצאות ההליכים.

### ד ב ר י ה ס ב ר

מסוכנות ואופן הביצוע של הערכות מסוכנות; הסדרת זכותו של הורה או של אחראי על ילד או על חסר ישע לבקש שיוצג לו אישור משטרה לפי החוק. כמו כן, הוועדה תבחן נתונים באשר להרשעות, כתבי אישום ועבריינות חוזרת בעבירות אלימות או התעללות כהגדרתן בחוק המוצע והערכות באשר לעלויות התקציביות, למשאבים ולמשך הזמן הנדרשים ליישום.

יוזמים: חברי הכנסת אופיר כץ, רון כץ



